

1500230-71.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... prova segura a evidenciar a prática de tráfico drogas, considerando os pontos ora declinados, impõe-se a desclassificação já adiantada.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

2ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500230-71.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500230-71.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Toni David de Melo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Vistos.

TONI DAVID DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 09h40min., no cruzamento da Rua Amazonas com a Avenida São Paulo, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para posterior venda e entrega para consumo de terceiros, com o fim de tráfico, quinze porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 137/142), foi recebida no dia 27 de maio de 2022 (fls. 149/150).

O réu foi citado (fls. 186).

Nesta audiência, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla

defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 23), laudo de constatação (fls. 25/27) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 107/110).

No que toca à autoria, encerrada a fase instrutória, respeitada a judiciosa manifestação do Parquet, conclui-se que a conduta perpetrada não se subsumiu ao tipo veiculado pelo artigo 33, da Lei 11.343/06, mas sim, ao previsto no artigo 28, da mesma lei, impondo-se a desclassificação com fundamento na regra insculpida no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Com efeito, por primeiro, a quantidade do entorpecente apreendido, se não era insignificante, também não era grande o suficiente para, por si, denotar a prática do tráfico, compatibilizando-se, noutro giro, com a alegação de posse para consumo próprio levantada pelo agente.

A forma de acondicionamento, igualmente, descasada de outros elementos concretos indicativos de destinação comercial, não diz muito sozinha. Afinal, se o entorpecente é mesmo vendido no varejo em porções individuais, é assim que ele é adquirido pelo consumidor, calhando obtemperar que denunciado declarou ter sido abordado logo após a compra.

O local dos fatos, como declarado pela testemunha Evaristo, não era conhecido como ponto de tráfico, ao passo que o denunciado não foi avistado por nenhum dos policiais que efetuou a abordagem realizando ato que, por si, denotasse transação comercial de qualquer ordem.

As condições pessoais do agente nada revelam, à luz da primariedade estampada na certidão de fls. 170.

A fala do policial Evaristo acerca de denúncias relacionadas à prática do tráfico pelo agente não correspondem ao histórico criminal do acusado, ora referido, evidentemente não se podendo tomar conclusões peremptórias de delação aparentemente não investigadas em inquérito policial instaurado para essa finalidade, ou das quais não tenha decorrido ação policial imediata, bem sucedida na apreensão de produto ilícito específico reportado pelo delator.

As circunstâncias da prisão, portanto, não permitem a perquirição de intenção mercantil.

Nessa moldura, não existindo no contexto dos autos prova segura a evidenciar a prática de tráfico drogas, considerando os pontos ora declinados, impõe-se a desclassificação já adiantada.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido" (TJSP. Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

APELAÇÃO - Entorpecentes - Tráfico - Desclassificação- Prova. Inexistindo prova consentânea de que a droga, casualmente apreendida com um dos agentes, objetivava a traficância, é de se dar relevo à alegação do porte para uso próprio. (TJDF - Ap. Crim. nº 18.021/97 - DF - 1ª T - Rel. Des. Everards Mota e Matos - J. 27.11.97 - DJ 11.02.98 - v.u).

Convém salientar que aludida conjuntura não conduz à remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, na medida em que, segundo assentado pela Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o julgamento do crime de uso deve ser feito pelo Juiz da desclassificação.

Nesse sentido:

"A despeito de ter desclassificado o delito para infração de menor potencial ofensivo, o Juízo suscitado [Juízo da desclassificação] deve permanecer competente para o julgamento do processo, pois recebeu a denúncia, colheu as provas e inquiriu testemunhas, incidindo, no caso em análise, o artigo 87 do Código de Processo Civil segundo o qual a competência é determinada no momento em que a ação é proposta,

devendo portanto, o processo ser julgado pelo suscitado [Juízo da desclassificação]" (TJ/SP, Câm. Esp., v.u., Conflito de Jurisdição nº 994.09.229663-0, vu, j. 10.5.2010).

Todavia, o feito ainda não está em termos para que o julgamento prossiga, devendo ser dada vista ao Ministério Público para os fins do artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, porque o delito capitulado no artigo 28, da lei de 11.343/06 é de menor potencial ofensivo e a folha de antecedentes acostada a fls. 168/169 indica que o réu, em tese, faz jus ao benefício previsto no artigo 89, da Lei 9.099/95.

Assim, as demais teses defensivas e acusatórias serão apreciadas oportunamente, caso não haja proposta de suspensão condicional do processo, caso esta não seja aceita ou, se aceita, caso ocorra o descumprimento das condições impostas, com a retomada da marcha processual. O mesmo se diz da dosagem de eventual pena.

Diante do exposto, com fulcro no que dispõe o artigo 383, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO a imputação dirigida ao réu TONI DAVID DE MELO, qualificado nos autos (fls. 15), fazendo-o para estabelecer que os fatos por ele praticados se amoldam, em tese, ao delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, devendo a serventia, após o decurso do prazo recursal, ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, realizar as necessárias comunicações, anotações e retificações, inclusive no sistema informatizado.

Nos termos da fundamentação, após o decurso do prazo recursal ou o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, dê-se vista ao Ministério Público para os fins do artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz da desclassificação e da decisão de fls. 82/83, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06.

Não existindo fundamento jurídico para a decretação do perdimento do numerário e do celular apreendidos (fls. 23), autorizo a restituição ao réu após o trânsito em julgado desta sentença.

P.R.I.C.

Monte Aprazível, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA